أعشار الرزق فى التجارة وأما كونه يملك الاستدانة فلانه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة أى بالدين (و) ملك (النفقة على نفسه و) على (مملوكه) من كسبه فان عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة وعن نفقة من ذكر ولم يفسخ سيده كتابته لعجزه لزمت السيد النفقة على من ذكر لانهم كلهم فى الحكم أرقاء للسيد وليس للمكاتب النفقة على ولده من أمة لغير سيده (لكن ملكه) أى المكاتب (غير تام ف) يتفرع على ذلك انه (لا يملك أن يكفر بمال) الا باذن سيده لانه فى حكم المعسر بدليل انه لا يلزمه زكاة ولا نفقة ويباح له أخذ الزكاة لحاجة (او يسافر لجهاد) لتفويت حق سيده (أو يتزوج) يعنى انه ليس للمكاتب أن يتزوج الا باذن سيده لانه عبد (أو يتسرى) يعنى انه ليس للمكاتب ان يتسرى الا باذن سيده (أو يتبرع) الا باذن سيده لان ذلك اتلاف للمال باختياره فمنع منه لتعلق حق السيد به (أو يقرض) الا باذن سيده لانه ربما أفلس المقترض أو مات ولم يترك شيأ أو هرب ولم يرجع (او يحابى) الا باذن سيده لان المحاباة فى معنى التبرع (او يرهن او يضارب أو يبيع مؤجلا) ولو برهن أو يهب ولو بعوض (او يزوج رقيقه او يحده او يعتقه) ولو بمال (او يكاتبه الا باذن سيده) لان حق السيد لم ينقطع عنه لانه ربما يعجز فيعود اليه جميع ما فى ملكه ولانه انما منع من جميع ما ذكر لحق السيد فاذا أذن له زال المانع (و) متى كاتب أو أعتق باذن سيده كان (الولاء للسيد) لانه كوكيله فى ذلك (وولد المكاتبة اذا وضعته بعدها) أى بعد كتابتها (يتبعها) أى يتبع أمه المكاتبة (فى العتق بالاداء) أى باعطائها للسيد مال الكتابة (أو) عتقها بـ(الابراء) من مال الكتابة لان الكتابة سبب قوى للعتق لا يجوز ابطاله من قبل السيد بالاختيار فسرى الى الولد كالاستيلاد ومفهومه ان ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها وهو صحيح (لا) يتبعها (باعتاقها) بدون أداء أو ابراء كما لو لم تكن مكاتبة (ولا) يعتق ولد المكاتبة (ان ماتت) قبل أداء مال الكتابة أو ابرائها منه كغير المكاتبة (ويصح) فى عقد المكاتبة (شرط وطء مكاتبته) نص عليه لبقاء أصل الملك كراهن يطأ بشرط ذكره فى عيون المسائل ولان بضعها من جملة منافعها فاذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى وجاز وطؤها لانها أمته وهى فى جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه (فان وطئها) أى وطئ مكاتبته (بلا شرط) عليها عند عقد الكتابة (عزر) ان علم التحريم (ولزمه) أى السيد المكاتبة بوطئه اياها (المهر) أى مهر مثلها (ولو) كانت (مطاوعة) لانه وطء شبهة كما لو وطئ أمتها وتحصل المقاصة ان حل النجم وهو بذمته بشرطه ولا حد عليه فان تكرر وطؤه قبل أن يؤدى مهرا فمهر واحد ومتى أدى مهر وطء لزمه مهر ما بعده (وتصير له ان ولدت) من وطئه بشرط او غيره (أم ولد) لانها أمة له ما بقى عليها درهم (ثم ان أدت) مال الكتابة (عتقت) وكسبها لها الان كتابتها لم تنفسخ باستيلادها (والا) بان لم تؤد مال كتابتها (ف) انها تعتق (بموته) لكونها أم ولد وكان ما بيدها لورثته ولو لم تعجز لانها اعتقت من غير عوض (ويصح نقل الملك فى المكاتب) ذكرا كان أو انثى لان المكاتب عبد فجاز بيعه كالقن وقوله نقل الملك يشمل البيع والهبة والوصية به (واشتر) مكاتبا (جهل الكتابة الرد او الارش) بحسب ما يختاره المشترى لان الكتابة عيب فى الرقيق لانها تنقص فيه لمنعه من منافعه بغرض ان يعتق (وهو) أى المشترى اذا أصل (كالبائع فى انه اذا أدى ما عليه يعتق) وعوده قنا بعجز (وله) أى المشترى عليه أى على المكاتب (الولاء ويصح وقفه) أى وقف المكاتب